

SaaS & Tecnología

Adecuación operativa al nuevo marco de protección de datos personales

Las empresas de software tratan datos por cuenta de terceros (clientes). La Ley 21.719 distingue entre responsable y encargado del tratamiento, exigiendo contratos DPA y privacidad desde el diseño.

01-12-2026 Vigencia plena Nuevo régimen sancionatorio operativo	20.000 UTM Multa gravísima ~\$1.400 millones pesos aprox.	+50% Recargo Multa si no subsana en 60 días
--	--	--

Datos clave del nuevo régimen

■ Vigencia plena

1 de diciembre de 2026

■ Notificación de brechas

Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados

■ Delegado de Protección de Datos (DPO)

Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal

■ Reincidencia (grandes empresas)

Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales

■ Recargo por no subsanar

50% adicional si no corrige en 60 días

1. Responsable vs encargado

El cliente es responsable del tratamiento; el proveedor SaaS es encargado y debe actuar según contrato de encargo (DPA) que regule finalidad, seguridad y borrado.

2. Privacy by Design

La seguridad y privacidad deben integrarse desde el primer día de diseño del producto, no como parche posterior.

3. DPO voluntario y brechas

El DPO es voluntario (Art. 50) salvo obligación contractual o legal. Ante incidente, notificar a la APDP sin dilaciones indebidas y coordinar con el cliente responsable.

Categoría	Sanción máxima	Ejemplos típicos
Leve	5.000 UTM	Incumplir plazos, no entregar información clara
Grave	10.000 UTM	Tratar datos sin base legal, vulnerar seguridad
Gravísima	20.000 UTM	Uso fraudulento, filtración intencional de datos sensibles

Si la empresa no corrige la falla ordenada por la Agencia dentro de 60 días, la multa recibe un **recargo del 50%**. En grandes empresas que reinciden, las multas pueden alcanzar hasta el **4% de los ingresos brutos anuales**.

■ Vigencia plena 1 de diciembre de 2026
■ Notificación de brechas Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados
■ Delegado de Protección de Datos (DPO) Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal
■ Reincidencia (grandes empresas) Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales
■ Recargo por no subsanar 50% adicional si no corrige en 60 días

Casos típicos de infracción en el sector

Situación	Gravedad probable
Usar datos de usuarios finales del cliente para entrenar IA sin autorización	Gravísima
Vender estadísticas que identifican a titulares de un cliente	Gravísima
Operar sin DPA firmado con clientes responsables	Grave
Subprocesar en proveedores cloud sin autorización del cliente	Grave
Logs de aplicación con datos personales sin control de acceso	Leve

Equivalencia de multas en pesos

Infraacción	Techo en UTM	Equivalencia aprox.*
Leve	5.000 UTM	~ \$345 millones
Grave	10.000 UTM	~ \$690 millones
Gravísima	20.000 UTM	~ \$1.400 millones

*Valores referenciales con UTM de agosto 2026 (~\$69.000). El valor de la UTM se reajusta mensualmente según IPC.

Checklist de adecuación

1. Inventario RAT

Mapear datos procesados por cuenta de clientes.

2. DPA estándar

Plantilla de contrato de encargo de tratamiento.

3. Cifrado en reposo/tránsito

Auditar controles técnicos del producto.

4. Protocolo de brechas

Definir flujo de escalamiento al cliente responsable.

5. Canales ARSOP

Habilitar portal de derechos para el responsable.

Hoja de ruta sugerida de implementación

Días 1–30 · Diagnóstico Inventario RAT, mapa de flujos de datos y brecha frente a la ley.
Días 31–60 · Adecuación Políticas actualizadas, contratos DPA, canales ARSOP y banners de consentimiento.
Días 61–90 · Cultura y pruebas Capacitación, simulacro de brecha, revisión final y designación DPO si corresponde.

Preguntas frecuentes

¿Puedo usar los datos que procesa mi plataforma para mejorar el producto?

Solo si está pactado en el DPA o hay base legal propia, idealmente en forma agregada y anonimizada. Nunca para fines propios sin autorización del responsable.

¿Quién notifica la brecha al titular, el cliente SaaS o el proveedor?

El responsable (cliente) es quien notifica; el encargado debe avisarle sin dilaciones indebidas apenas detecte el incidente y colaborar con la gestión.

¿Qué cláusulas no pueden faltar en mi DPA plantilla?

Objeto y finalidad, duración, medidas de seguridad, subencargados autorizados, asistencia con derechos ARSOP, notificación de brechas y borrado/devolución al término.

Glosario esencial

ARSOP

Derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición y Portabilidad que todo titular puede ejercer.

APDP

Agencia de Protección de Datos Personales: organismo fiscalizador del nuevo régimen.

RAT

Registro de Actividades de Tratamiento: inventario interno obligatorio de qué datos se tratan, para qué y con quién.

DPA

Data Processing Agreement o contrato de encargo de tratamiento entre responsable y encargado.

DPO

Delegado de Protección de Datos (Art. 50): figura generalmente voluntaria, obligatoria solo por excepción legal.

Brecha de seguridad

Pérdida, robo o acceso no autorizado a datos personales; debe notificarse sin dilaciones indebidas.

MPI

Modelo de Prevención de Infracciones: programa interno de cumplimiento que atenúa sanciones.

UTM

Unidad Tributaria Mensual, unidad monetaria indexada usada para calificar multas (reajustada por IPC).

Fuente oficial

Ley 21.719 — BCN idNorma=1209272.